



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 76/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: הומלי-ברנד בע"מ ח.פ. 514483312
ע"י מר גיל בן ארי
מרחוב יעקב חזן 15 תל אביב

נ ג ד

הנתבע: דוד כץ ת.ז. 10838449
מרחוב הפרגים 5 הרצליה

פסק דין

מבוא

התובעת הינה מתחזק של הבית המשותף אשר ברחוב רמז 23 תל אביב הבנוי על חלקה הידועה כחלקה 942 בגוש 6213 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הנתבע הינו הבעלים של תת חלקה מספר 1 בבית.

על פי הנטען בכתב התביעה, הנתבע לא שילם את חלקו בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף – תשלומים שוטפים לתקופה שמחודש 07/02 ועד 01/11 בסך של 4,650 ₪ וכן הוצאות שונות לביצוע תיקונים בבית בתקופה שמחודש 02/02 ועד 02/08 בסך של 2,832 ₪. סכום התביעה עומד על סך של 7,482 ₪.

בכתב ההגנה טוען הנתבע כי עילת התביעה שעניינה בסכומים שמועד החיוב בגינם קודם לחודש 01/04 התיישנו. לטענתו, התובעת איננה מוסמכת להגיש את התובענה דנן מאחר וכתב המינוי שלה תוקפו רק מיום 15.03.10 ומרבית החובות הנטענים בהליך זה מקורם בתקופה הקודמת לתאריך זה. תשלום ההוצאות השונות הינו בגדר הוצאות מיוחדות שהיה על הנציגות לאשרו באסיפה כללית והדבר לא נעשה. עוד הוא טוען כי על פי יחס שטח רצפת דירתו לכלל הרצפות בבית הרי שההוצאות שהוצאו עולות לסך כולל של כ- 66,604 ₪ ועבודות אלו אינן בגדר החזקה תקינה, מה גם שעלותם לא הוכחה.

לטענת הנתבע במשך כל השנים שוכר את דירתו ד"ר ליאונל זבי אשר אמון היה על תשלום מיסי הנציגות השוטפים. הנציגות לא פנתה אל הנתבע בדרישה כלשהי בנוגע למיסים השוטפים לפני שנת 2010 וכאשר פנתה כבר נותק הקשר עם ד"ר זבי ואין באפשרותו לאתר. הנתבע מכחיש את גובה החיוב החודשי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 76/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ביחד עם כתב ההגנה הגיש הנתבע תביעה שכנגד שעניינה בחיוב התובעת בכריתת עץ בחצר הבית ובתיקון נזקים לבית. בהתאם להחלטתי מיום 22.02.11 פוצל הדיון בתובענה שכנגד.

ביום 30.03.11 נתקיים דיון בתובענה במסגרתו העידו מר גיל בין ארי מטעם התובעת והנתבע בעצמו. לדיון התייצב גם ד"ר ליונאל משה – שוכר דירת הנתבע.

בגמר הדיון הוריתי לתובעת להמציא העתק חשבוניות שהוצאו לתשלומים השונים וצילום של ספר ההכנסות של הנציגות וכן הוריתי לנתבע להמציא העתקים מקבלות שקיבל מהנציגות בגין תשלומים שביצע. הצדדים המציאו מסמכים מטעמם כאמור.

דיון

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

בטרם ניכנס לבחינת התובענה לגופה, יש להיזקק תחילה לטענות מקדמיות של הנתבע.

כאמור לעיל, לנתבע טענה כי עילת התביעה שעניינה בתשלומים שמועד חיובם קודם לחודש 01/04 התיישנו.

הדין בהקשר זה הוא עם הנתבע.

בהתאם לסעיף 5 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958, התקופה שבה מתיישנת תביעה רגילה לתשלום חוב, שלא הוגשה עליה תובענה, היא 7 שנים. התובענה דנן הוגשה בחודש 01/11 ומשכך, כל סכום חיוב שמקורו קודם לחודש 01/04 התיישן.

לנתבע גם טענה כי התובעת, שהוסמכה רק מיום 15.03.10, איננה רשאית לתבוע בגין חובות קודמים לתקופה זו.

אין בידי לקבל את טענת הנתבע בהקשר זה.

משבחרו בעלי הדירות להתקשר עם מתחזק בהתאם להוראות סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, הפך זה לאחראי לניהול והחזקה תקינה של הבית ובכלל האמור גם בנוגע לחשבוניות הבית (וראה סעיף 71(ד) המטיל על מתחזק חובות לעניין ניהול החשבוניות ואישורם והמצאת מידע לבעלי הדירות כחובות המוטלים על גזבר הנציגות).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 76/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

במקרה דנן גם הוסמכה התובעת על ידי בעלי הדירות לגבות חובות קודמים (סעיף 10 להסכם מתן שירותי ניהול שצורף כנספח א' לכתב התביעה), לטפל בחייבים ולנהל הליכים משפטיים (סעיף 7 להסכם).

עתה נבחן בנפרד את החיוב הנתבע ב"תשלומים שונים" וב-"מיסי ועד הבית".

חיוב בתשלומים שונים

למעשה, אין מחלוקת כי הנתבע לא שילם את חלקו בהוצאות הנתבעות. לטענתו, לא הוצגו לו חשבוניות בגין התיקונים ומשכך לא שילם עבורם (עמוד 2 שורות 5-7). הנתבע גם מאשר כי "מה שיש חשבונית והצעת מחיר אני אשלם לפי החלק היחסי שלי בכפוף לטענת ההתיישנות" (עמוד 2 שורה 25). גם מעדותו של השוכר עולה כי כל ששולם על ידו לנציגות, לטענתו, היה עבור התשלומים השוטפים (עמוד 3 שורות 1-3).

כאמור לעיל, החיובים הנתבעים בגין תיקון דליפה בכיוב מחודש 02/02, מיגון המקלט מחודש 01/03 ותיקון הגג וצביעת חדר המדרגות מחודש 11/03 התיישנו ואני דוחה את התביעה בעניינם.

התובעת המציאה חשבונית מס בגין החלפת צינור מים ראשי בסך של 2,900 ₪ מיום 20.04.06. בהתאם להוראות הדין חלקו היחסי של הנתבע בתשלום צריך להיות מחושב על פי יחס שטח רצפת דירתו של הנתבע לשטח הרצפות של כלל הדירות בבית (26.63/635.75). על פי היחס האמור, חלקו של הנתבע בעלות העבודה הינו בסך של 122 ₪.

התובעת המציאה חשבונית מס בגין החלפת צינור מים ראשי בחצר האחורית, הארקה והחלפת ברז כדורי בסך של 3,175 ₪ מיום 20.09.06. חלקו של הנתבע בעלות העבודה הינו בסך של 133 ₪.

התובעת המציאה חשבוניות מס בגין החלפת צנרת מים בסך של 3,465 ₪ מיום 15.11.06, בגין בנית חדר אשפה בסך של 2,000 ₪ מיום 06.12.06 ובגין הכנת מסלול בטון בסך של 400 ₪ מיום 10.12.06. סך כל עלויות אלו 5,865 ₪ וחלקו של הנתבע בהם 247 ₪.

התובעת המציאה פירוט חישוב חלוקת הוצאות לתיקון ביוב מיום 19.02.08 וכן קבלה בגין הסכום הכולל ששולם בסך של 5,245 ₪. מתוך המסמכים הנ"ל עולה כי כל בעלי הדירות, למעט הנתבע ובעל דירה נוספת, שילמו את חלקם בהוצאה על פי התחשיב האמור. אולם, על פי חישוב שטח רצפת דירתו של הנתבע ביחס לשטחי הרצפות של כלל הדירות בבית (26.63/635.75) חלקו של הנתבע בהוצאה האמורה הינו בסך של 220 ₪ בלבד.

כל יתר הקבלות עניינם בהוצאות שוטפות לתחזוקת הבית, פתיחת סתימות וכיוצ"ב. לא נטען על ידי התובעת, וממילא גם לא הוכח על ידה, כי בגין הוצאות אלו שולמו על ידי בעלי הדירות בבית תשלומים נוספים מעבר לתשלומים השוטפים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 76/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לא נעלם מעיני כי בין הקבלות נכללו גם הוצאות משמעותיות לכאורה להחלפת צנרת מחודש 01.06.05 ולתיקון קיר אחורי מיום 30.10.05. אולם, הוצאות אלו לא נתבעו ולא נזכרו כלל בכתב התביעה. גם ביחס להוצאות אלו לא נטען, וממילא לא הוכח, כי נגבה תשלום נוסף מבעלי הדירות בבית. בנוסף לכך, ספר ניהול ההכנסות וההוצאות שהוצג על ידי הנציגות כולל פירוט משנת 2007 ואילך בלבד, כך שגם ממנו לא ניתן ללמוד אם היה חיוב נפרד בגין הוצאות אלו, אם לאו.

לאור האמור הרי שעל הנתבע לשלם לתובעת סך של 722 ₪ בגין "תשלומים שונים".

תשלומים שוטפים

טענת הנתבע בהקשר זה היא, בעיקרה, כי השוכר מטעמו שילם את התשלומים השוטפים החלים עליו בנוגע לדירה.

בכתב ההגנה טען הנתבע כי השוכר עזב את הנכס והקשר עימו נותק מיום 01.03.10, עוד לפני פניית הנציגות אליו. משכך, נגרם לו נזק ראייתי.

אין בידי לקבל טענה זו של הנתבע.

ראשית, בסופו של יום נודע לשוכר – ד"ר זריבי, על קיומו של ההליך והוא התייצב למתן עדות בפני. שנית, בעדותו של מר זריבי גם עלה כי הוא עודנו שוכר את הנכס (עמוד 2 שורה 30 ועמוד 4 שורות 1-3). יוצא, אם כן, כי אין ממש בטענות הנתבע בכתב ההגנה בהקשר זה ועצם העלאתן תמוהה ביותר, בלשון המעטה. במיוחד אמורים הדברים כאשר הנתבע עצמו צירף לכתב ההגנה "נספח חידוש לחוזה שכירות" שנחתם ביום 01.03.09 לתקופה שמיום 01.03.10 ועד 28.02.11 וממנו עולה כי מר זריבי עודנו שוכר את הנכס.

לטענת מר זריבי הוא שילם את מיסי הנציגות אחת לשנה במזומן באמצעות שטר של 100 יורו באמצעות תשלום לחבר הנציגות או באמצעות הנחת המעטפה מתחת לדלת ביתו של חבר הנציגות (עמוד 3 שורות 5-6). אולם, הוא לא קיבל קבלות בגין התשלום (עמוד 3 שורות 13-8).

אין מחלוקת כי מאז נכנסה התובעת לתפקד כמתחזקת בבית לא שילם מר זריבי את התשלומים החודשיים לידיה וזאת, לטענתו, בהסכמת הנציגות הקודמת שהסכימה "לאזן" את התשלומים ששילם ביתר במשך השנים ולפטור אותו מתשלום לחברת הניהול למשך מספר שנים (עמוד 4 שורות 1-4).

בהתאם להחלטתי בגמר הדיון מיום 30.03.11 המציא הנתבע, באמצעות מר זריבי, קבלות שקיבל מהנציגות בגין תשלומים שביצע. אולם, קבלות אלו הן משנת 2000 בלבד. לא עלה גם בידי מר זריבי להמציא כל קבלה נוספת וגם לא כל אישור בדבר "ההסדר" עם הנציגות היוצאת בדבר הפטור מתשלום מיסי נציגות לחברת הניהול.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 76/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

תמונה מאוד בעיני התנהלותו של מר זריבי לאורך השנים. ביצוע תשלום במזומן במט"ח עבור מיסי נציגות נשמע תמונה כשלעצמו, במיוחד כאשר מר זריבי לא טרח לקבל כל קבלה או אישור על התשלום ואף ביצע חלק מהתשלומים באמצעות השארית מתחת לדלת דירתו של חבר הנציגות.

טענה זו של מר זריבי גם איננה מתיישבת עם הקבלות שהציג.

בעדותו הוא מעיד במפורש כי שילם לחבר הנציגות החל מהרגע הראשון את מיסי הנציגות לשנה מראש במזומן בשטר של 100 יורו (עמוד 3 שורות 5-3 ו-24). דא עקא, מן הקבלות שצורפו על ידו עולה כי הוא ביצע תשלום במטבע ישראלי ועבור חודשיים או שלושה בדיעבד. לא ברור כיצד קבלות אלו מתיישבות עם עדותו בנוגע לתשלום לשנה מראש במט"ח.

הנטל להוכיח תשלום במזומן מוטל על הטוען לו, והנתבע לא עמד בנטל האמור.

במיוחד אמורים הדברים כאשר אין בידי הנתבע כל תימוכין לעדותו של מר זריבי וכשזו עומדת בסתירה לספר ההכנסות של הנציגות (החל משנת 2007) שהוצג. ויודגש, מעיון בספרי הנציגות ניכר כי כל הכנסות הנציגות והוצאותיה נרשמו ותועדו ואין כל פירוט להכנסות שנתקבלו בקשר לדירת הנתבע.

מאידך, לא עלה בידי התובעת להציע הסבר משכנע מדוע "נזכרה" לתבוע את הנתבע בגין תשלומים שוטפים רק לאחר כעשור שנים שבהם, לטענתה, לא שילם לה כל תשלום. גם לא הובא למתן עדות בפני מי מחברי הנציגות הקודמים בנוגע לחובות לתקופה שלפני שנת 2007.

זאת ועוד. ספר ההכנסות וההוצאות של הנציגות שצורף מתעד את התנהלותה הכספית משנת 2007 ואילך ואין כל תיעוד לגבי הכנסות הנציגות עובר לתקופה זו.

משכך, אין בידי לקבל את התביעה בנוגע לתקופה הקודמת לשנת 2007.

בכל הקשור לחלוקת ההוצאות השוטפות אין בידי לקבל את טענת הנתבע.

על פי מסמכי הנציגות שצורפו עולה כי חלוקת התשלום בוצעה באופן יחסי על פי גודל הדירות. אומנם, ישנו, לכאורה, הפרש מסוים בין החישוב כפי שבוצע ושולם בפועל על ידי כל בעלי הדירות, למעט הנתבע, לבין החישוב על פי שטח הרצפות בבית. אולם, הפרש זה, בסך של שקלים בודדים, הינו הפרש זניח, בבחינת זוטי דברים, ואין בו להצדיק חלוקה מחדש של כל התשלומים שבוצעו על ידי כל בעלי הדירות **במשך שנים**.

בכל הקשור לתשלום השוטף לאחר תחילת עבודתה של התובעת, הרי שהתשלום מחושב בהתאם ליחס שטח הרצפות כפי שמפורט בסעיף 9 להסכם מתן השירותים (נספח א' לכתב התביעה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 76/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהקשר זה יצוין כי שכרה של התובעת, שמצטרף לחיוב החודשי השוטף בהתאם לסעיף 70(ג) לחוק המקרקעין, עומד על סך של 900 ₪ (כולל מע"מ) לכל חודש. חלקו היחסי של הנתבע בתשלום זה הינו 38 ₪. לתשלום החודשי בו מחויב הנתבע נוסף סך של 30 ₪ בלבד (גדל מ- 45 ₪ לחודש ל- 75 ₪ לחודש) ומשכך, "אוזן" סכום ההפרש הזניח כאמור שהיה בחלוקת התשלום הקודמת.

לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת בגין הוצאות שוטפות סך של 45 ₪ לחודש לתקופה שמחודש 01/07 ועד לחודש 02/10 (כולל) וסך של 75 ₪ לחודש לתקופה שמחודש 03/10 ועד 01/11 (כולל).

סך חוב ההוצאות השוטפות לתשלום הינו 2,535 ₪.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסך של 2,535 ₪ וכן סך של 356 ₪ בגין החזר אגרת תביעה. לסכומים אלו יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 31.01.11, ועד למועד התשלום בפועל.

בנסיבות אלו, היות והתביעה נתקבלה רק בחלקה, לא מצאתי מקום לחייב את הנתבע בהוצאות נוספות לניהול ההליך, למעט החזר האגרה כאמור.

כל הסכומים ישולמו בתוך 7 ימים מהיום.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום, כ"ג ניסן תשע"א, 27 אפריל 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב